ORDENANZA MUNICIPAL N° 001-2025-MDC/A

Carhuamayo, 26 de enero de 2025.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUAMAYO;

VISTOS:

La carta N°013-2025-MDC/GM/SGRT, de fecha 23 de enero de 2025, de la Sub Gerencia de Recaudación tributaria y no tributaria; sobre los montos por derecho de servicio de emisión mecanizada de actualización de valores, determinación del impuesto predial 2025, y su distribución a domicilio en el Distrito de **Carhuamayo**.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y modificatorias, establece que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico; siendo que de conformidad con el artículo IV del referido Título Preliminar, los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción;

Que, el Artículo 74° y el numeral 4) del Artículo 195° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el Artículo 60° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación, aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF y con la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF, , concordante con el segundo párrafo del Artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, establece que los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derecho municipales o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley;

Que, el numeral 8) del artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece entre las atribuciones del Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto los Acuerdos; asimismo el artículo 40° de la referida ley, señala que, las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal....; las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales, deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales.

Que, el artículo 13° del Decreto Supremo N° 156-2004-EF que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal refiere que "Las Municipalidades están facultadas para establecer un monto mínimo a pagar por concepto del impuesto equivalente a 0.6% de la UIT vigente al 1 de enero del año al que corresponde el impuesto" y el artículo 33° en relación al impuesto vehicular establece que "en ningún caso, el monto a pagar será inferior al 1.5% de la UIT vigente al 1 de enero del año al que corresponde el impuesto; de su circunscripción para su vigencia;

Que, el artículo 14° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal aprobado por Decreto Supremo N°156-2004-EF y modificatoria, establece que la actualización de los valores de predios por las Municipalidades, sustituye la obligación de presentar la declaración jurada anualmente y se entenderá como válida en caso que el contribuyente no la objete dentro del plazo establecido para el pago al contado del impuesto; y en la Cuarta Disposición Final del dispositivo legal antes citada, establece que las Municipalidades que brinden el servicio de emisión mecanizada de actualización de valores, determinación de impuestos y de recibos de pago correspondientes, incluida su distribución a domicilio, quedan facultadas a cobrar por dichos servicios no más del 0.4% de la UIT vigente al 1 de enero de cada ejercicio, en cuyo caso esta valorización sustituye la obligación de presentación de declaraciones juradas;

Que, mediante La carta N°013-2025-MDC/GM/SGRT, de fecha 23 de enero de 2025, de la Sub Gerencia de Recaudación tributaria y no tributaria; presenta el proyecto de ordenanza que fija los montos por derecho de servicio de emisión mecanizada de actualización de valores, determinación del impuesto predial 2025, y su distribución a domicilio en el Distrito de Carhuamayo y solicita su aprobación.

Mediante Informe de Sesión de Consejo N°002-2025-CM-SG/MDC de fecha 26 de enero del 2025, donde se Acuerda: Aprobar ordenanza que fija los montos por derecho de servicio de emisión mecanizada de actualización de valores, determinación del impuesto predial 2025, y su distribución a domicilio en el Distrito de Carhuamayo y solicita su aprobación.

Abdel Vega
ALCALDE

Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 9°, 39° y 41° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y contando con el voto por UNANIMIDAD de los señores miembros del Concejo Municipal, y con la dispensa de la lectura y aprobación del acta, se aprobó lo siguiente:

ORDENANZA QUE FIJA LOS MONTOS POR DERECHO DE SERVICIO DE EMISIÓN MECANIZADA DE ACTUALIZACIÓN DE VALORES, DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES 2025, Y SU DISTRIBUCIÓN A DOMICILIO EN EL DISTRITO DE CARHUAMAYO

Artículo Primero. – ESTABLECER, en la jurisdicción del distrito de Carhuamayo, que los contribuyentes obligados al pago del Impuesto Predial en el ejercicio 2025, pagaran como importe mínimo por dicho concepto del equivalente al 0.6% de la UIT vigente al año fiscal 2025.

Artículo Segundo. - FIJAR, el monto por derecho de emisión mecanizada de actualización de valores, determinación del impuesto predial 2025, y su distribución a domicilio en el distrito de Carhuamayo, en 0.28% de la UIT del 2025 por un predio y S/ 4.00 (cuatro soles con 00/100 soles) por cada predio adicional, monto que será abonado conjuntamente con el pago al contado del Impuesto Predial o de optar por el pago fraccionado, con la cancelación de la primera cuota.

Artículo Tercero. - Establecer que las fechas de vencimiento para el pago del Impuesto Predial del ejercicio 2025, serán las siguientes:

FORMA DE PAGO	IMPUESTO PREDIAL
AL CONTADO	**28 de febrero**
FRACCIONADO 1° CUOTA	28 de febrero
FRACCIONADO 2° CUOTA	31 de mayo
FRACCIONADO 3° CUOTA	31 de agosto
FRACCIONADO 4° CUOTA	30 de noviembre

Artículo Cuarto. - Los pagos que se efectúan con posterioridad a las fechas antes señaladas serán reajustadas deacuerdo a la variación acumulada del índice de precios al por mayor IPM de conformidad a lo establecido en el inciso b del artículo 15 del TU interés moratorio, del Texto Único Ordenado de la Ley de tributación Municipal aprobado por Decreto Supremo N° 156-2024-EF.

Artículo Quinto. -APROBAR, el Informe Técnico que comprende la estructura de costos y la estimación de ingresos por el servicio la emisión mecanizada de actualización de valores, determinación del impuesto predial 2025, y su distribución a domicilio en el distrito de Carhuamayo.

Artículo Sexto. –Otorgar el plazo para la presentación de la Declaración jurada hasta el último día hábil del mes de febrero del año 2025.

Artículo Séptimo. - **MODIFÍQUESE** el costo por derecho de emisión y expedición del PU/PR y HR, señalado en el TUPA debiendo de cancelar el contribuyente lo expuesto en el artículo segundo de la presente Ordenanza.

Artículo Octavo. - ENCARGAR a Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Recaudación Tributaria y no tributaria y áreas que tenga injerencia, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza.

Artículo Noveno. - ENCARGAR, a la Oficina de e Imagen Institucional, la difusión en las redes sociales y portal de transparencia.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUAMAYO
ALCALDIA
Abog. ABDEL E. VEGA HUARANGA
ALCALDE

Abdel Vega
ALCALDE

sgmdc2326@gmail.com
Jr. Arica Nº 161 - Plaza de Armas